服务条款

使用 Magic eSIM 国际网站以及在该网站上以美元购买 eSIM 流量套餐的条款。

版本 0.9.8（上线前版本） · 生效日期： 2026 年 11 月 12 日

本文为英文版本的译文，仅为方便您阅读而提供。如译文与英文版本存在差异，以英文版本为准，但适用于您的强制性法律另有规定的除外。这不限制您的法定权利。 阅读英文版本

永久副本。 这是本文件的 0.9.8 版本，在此地址保持不变。现行版本始终位于 magicesim.store/zh/terms/。

关于本条款

本条款适用于：

- 您对 Magic eSIM 国际网站 magicesim.store（包括英文版本以及我们发布的任何其他非俄语语言版本，“**本网站**”）的使用；以及
- 您在本网站上以美元购买的每一份 eSIM 流量套餐。

Magic eSIM 俄语网站、以俄罗斯卢布进行的购买以及 Magic eSIM Telegram Mini App 受单独条款约束。

目前暂不支持国际支付。您可以在本网站上浏览套餐并获取准确价格，但无法下单或付款，也不会订立任何合同。本条款描述的是国际结账功能开通后下单和付款的方式。

请在付款前阅读本条款、我们的**退款政策**和**隐私政策**。退款政策是本条款的组成部分。您在结账时勾选接受框并确认付款，即表示接受本条款。

1. 我们是谁

本网站上的每一份套餐均由以下卖方销售：

- **卖方：**个体企业家 ALEKSANDR KHARIN（ინდივიდუალური მეწარმე），在格鲁吉亚注册
- **企业家登记册中的识别号：**305887261
- **注册地址：**Georgia, Tbilisi, Saburtalo district, Bakhtrioni str. N22, Apt. 75
- **经营名称：**Magic eSIM
- **网站：**https://magicesim.store/
- **电子邮箱：**support@magicesim.store

“**我们**”、“**我方**”和“**我们的**”指上述卖方。“**您**”指使用本网站或购买套餐的人。

2. 我们销售什么

2.1. **旅行用预付费 eSIM 流量套餐。**

- 我们销售在境外使用的预付费移动数据流量包，以 eSIM 配置文件的形式交付——eSIM 是一种数字 SIM 卡，您可将其安装在兼容的手机或平板电脑上。
- 每次购买均为**针对一个流量包的一次性付款**。它不是订阅，也不会自动续订。只有在您下新订单时，我们才会再次向您收费。
- 在您购买之前，每个套餐的产品卡片会显示：
  - 覆盖的目的地；
  - 流量额度，或每日套餐的每日额度；
  - 有效期，或您选择的天数；
  - 网络制式（在我们的 eSIM 服务提供商作出说明的情况下）；
  - 以美元计的价格；
  - 对于每日套餐，当天高速额度用完后的速度（在我们的 eSIM 服务提供商作出说明的情况下）；
  - 有效期何时开始（在我们的 eSIM 服务提供商作出说明的情况下）。
- 在您付款之前，结账页面会再次显示套餐的主要条款。在我们的 eSIM 服务提供商提供相关信息的情况下，结账页面还会显示有效期的开始时间和激活截止期限。如果其中任何一项无法提供，结账页面会明确指出所缺少的信息。如需澄清，请在付款之前联系我们，尤其是在您打算稍后安装或使用 eSIM 的情况下。

2.2. **仅限数据。**套餐提供移动数据。除非产品卡片另有说明，套餐不包含电话号码、语音通话或短信。**套餐不能用于拨打紧急服务电话。**

2.3. **我们是转售商，而不是移动网络运营商。**

- 网络由各目的地的移动运营商运营。
- 套餐由第三方 eSIM 服务提供商（我们的连接合作伙伴）向我们供应。激活和网络可用性取决于其技术基础设施以及与其合作的第三方网络运营商。这不改变我们根据本条款对您承担的责任。
- 我们不拥有也不控制这些网络。

2.4. **覆盖范围和速度。**

- 覆盖范围、速度和可用性取决于当地运营商的网络、您所在的位置、您的设备及其设置以及网络负载。
- 速度可能低于该网络制式所能达到的速度。
- 覆盖范围按国家列出，并不承诺覆盖一个国家内的每一个地点。
- 我们不保证任何特定速度或不间断的服务。
- 如果套餐未按描述运行，这不限制您的权利（第 10 节和退款政策）。

2.5. **合理使用和数据漫游。**

- 部分套餐，尤其是无限流量套餐和每日套餐，设有合理使用政策。在使用规定数量的高速数据后，速度可能会降低。在我们的 eSIM 服务提供商公布相关信息的情况下，产品卡片会予以说明。
- 通常需要为 Magic eSIM 线路开启数据漫游。请**仅为 Magic eSIM 线路**开启。为避免您本国移动运营商收费，请为您的其他 SIM 卡保持关闭数据漫游，并选择 Magic eSIM 线路用于移动数据。您本国运营商的收费不属于我们套餐的一部分。

2.6. **漫游连接。**

- 套餐以漫游连接的方式接入目的地的合作网络。您只需支付套餐的价格；我们不加收任何漫游费用。您的连接可能经由另一个国家路由。
- 因此，网站和应用可能会看到您所在国家以外的 IP 地址或位置。有些网站和应用可能会显示其他国家的内容、语言或价格，或限制访问。
- 我们不承诺可以访问任何特定的网站、应用或服务。其可用性取决于网络、该服务本身以及当地法律。

3. 谁可以购买

3.1. 您必须年满 18 周岁，并具有订立合同的法律能力。如果根据适用于您行为能力的法律您属于未成年人，且未经您的法定代理人同意购买，您或您的法定代理人可以撤销该合同。

3.2. **仅限个人使用。**您购买套餐供您本人或与您同行的人使用。商业使用或转售须事先获得我们的书面同意。

3.3. **目的地和制裁。**

- 我们不销售在俄罗斯、乌克兰或白俄罗斯使用的套餐。

- 我们不向根据格鲁吉亚、联合国、欧洲联盟、英国或美国法律受到制裁的人员销售，也不为受此类制裁的用途销售。
- 对于任何会违反上述限制的订单，我们将予以拒绝或取消，并全额退款。

4. 设备兼容性

4.1. 您的设备必须：

- 支持 eSIM；
- 未被移动运营商锁定（运营商锁或 SIM 卡锁）；
- 与套餐的网络技术兼容。

我们的指南说明了如何检查这些事项。

4.2. 请在购买前检查兼容性；您需要在结账时确认。如果您不确定，请先联系我们。如果设备不兼容，套餐将无法使用。退款政策说明了这种情况下的处理方式。

5. 如何下单

5.1. **下单步骤：**

1. 选择套餐；如为每日套餐，还需选择天数。
2. 获取准确价格。我们会将该价格保留 30 分钟。
3. 输入您的电子邮箱地址。
4. 勾选必选框。
5. 按下付款按钮。
6. 完成付款。

5.2. **在您付款之前，**您可以查看套餐、天数和总价，并更正任何信息，包括您的电子邮箱地址。

- 完成订单的按钮会注明其涉及付款义务，例如“支付 US$12.99”。

5.3. **在结账时，我们会请您：**

- (a) 接受本条款和退款政策；
- (b) 阅读隐私政策，结账页面提供了其链接；
- (c) 确认您的设备兼容；

- (d) 要求立即提供 eSIM，并确认知悉这对您的撤回权的影响（退款政策第 4 节）；
- (e) 确认您已年满 18 周岁（第 3.1 节）。

我们会记录您接受了哪些内容，以及我们的服务器记录该内容的日期和时间。

5.4. **合同的订立。**

- 合同在支付服务商向我们确认您的付款时订立。
- 如果付款未获确认，则不订立合同，您也不会被扣款。

5.5. **确认邮件。**付款后，我们会及时通过电子邮件向您发送：

- 订单确认；
- eSIM；
- 套餐的主要条款；
- 您在结账时作出的声明；
- 指向您下单当日有效的本条款、退款政策和隐私政策各版本的永久副本的链接（第 15 节）。

5.6. **语言。**

- 合同以英文订立。
- 为方便您阅读，我们还可能发布本条款、退款政策和隐私政策的译文。如译文与英文版本存在差异，以英文版本为准，但适用于您的强制性法律另有规定的除外。
- 这不限制您作为消费者的法定权利，包括该法律中关于不明确的条款应作有利于您的解释的任何规则。

6. 价格和付款

6.1. **价格。**

- 套餐价格以美元显示。价格已包含我们的所有费用；我们不额外收取任何我们自己的费用。
- 每笔订单您只需付款一次。没有订阅、定期扣款或自动续订。
- 已付款的订单仅按退款政策或法律的规定退款。
- 目前暂不支持国际支付。国际结账功能开通后，适用的税费可能会在结账时计算并加收。包括任何适用税费在内的应付总额将在您确认付款之前显示。

6.2. **付款。**

- 本网站目前暂不支持国际支付。
- 国际结账功能开通后，可用的支付方式将在结账时显示，付款由第三方支付服务处理。
- 我们从不接收或存储您的完整卡号或安全码。

6.3. **货币兑换。**如果您的银行卡账户不是美元账户，您的银行可能会收取货币兑换费或境外交易费。这些费用由您的银行确定。

7. 交付

7.1. **交付方式。**

- 以电子方式交付，通过电子邮件发送至您填写的地址。
- 邮件包含二维码、手动安装 eSIM 所需的信息以及安装说明。
- 交付免费。

7.2. **交付时间。**

- eSIM 通常在付款确认后几分钟内交付。
- 如果我们的 eSIM 服务提供商未能立即确认 eSIM，我们会人工核查订单，然后交付 eSIM 或向您全额退款。
- 如果您在 1 小时内仍未收到，请检查垃圾邮件文件夹并写信给我们。

7.3. **您的电子邮箱地址。**

- 请仔细填写您的电子邮箱地址。
- 应您的要求，我们会将 eSIM 重新发送至下单时使用的地址。

7.4. **请对 eSIM 保密。**二维码和安装信息可用于访问您的套餐。请勿分享。

8. 安装、激活和有效期

8.1. 请按照说明安装 eSIM。您需要连接互联网，例如 Wi-Fi。

8.2. **仅限一台设备；请勿删除。**

- eSIM 通常只能安装一次，且只能安装在一台设备上。它无法转移到另一台设备。

- **请勿删除已安装的 eSIM。**已删除的 eSIM 通常无法恢复。

8.3. **有效期的开始以及天数的计算方式。**

- 有效期何时开始由我们的 eSIM 服务提供商针对每个套餐设定。视套餐而定，这一时间点为安装 eSIM 时、其首次连接网络时、其首次使用流量时或购买时。
- 在我们的 eSIM 服务提供商作出说明的情况下，产品卡片会予以显示。如果我们的 eSIM 服务提供商未说明有效期何时开始，结账页面会明确告知这一点。请在付款之前联系我们予以澄清，因为部分套餐可能在购买时即开始计算有效期。
- 对于每日套餐，一天如何计算由网络运营商或我们的 eSIM 服务提供商设定：视套餐而定，可能是自首次连接起的 24 小时，也可能是在运营商所在时区午夜结束的自然日。我们无法总是事先告知您适用哪一种方式，因此每日额度的重置时间可能与您首次连接的时间不同。

8.4. **激活期。**

- 我们的 eSIM 服务提供商设定了一个必须在其内安装或激活 eSIM 的期限。未在该期限内激活的 eSIM 将在未使用的情况下失效。
- 该期限因套餐而异，且可能较短——部分套餐约为购买后一个月。我们的产品卡片目前不显示该期限，结账页面会在您付款之前告知这一点。
- 如果您不打算在购买后不久安装 eSIM，请在付款之前向我们询问您所购套餐的激活期。

8.5. **套餐的结束。**

- 套餐在有效期结束或流量额度用完时结束，以先发生者为准。
- 未使用的流量和天数不会结转，也不会折现支付，但退款政策或法律另有规定的除外。

8.6. **充值。**在本网站上购买的套餐目前不提供充值。充值功能推出后，本条款将对其作出说明。

9. 可接受的使用

9.1. **您不得：**

- 在路由器、上网卡（dongle）、物联网或机器对机器设备中使用套餐，或将其用于自动化或无人值守的数据流量；
- 与众多用户共享套餐的连接，或违反适用于该套餐的合理使用规则使用套餐；
- 未经我们书面同意转售、出租或分发套餐；

- 将本网站或套餐用于欺诈或非法目的，或用于损害网络或其他用户；
- 违反您使用套餐所在国家的法律使用套餐，包括有关访问网络内容以及使用 VPN 或类似工具的法律；
- 使用您无权使用的支付方式付款；
- 干扰本网站、未经许可探测本网站的漏洞，或使用自动化手段下单或复制其内容。

9.2. **个人热点。**不保证可以从您的手机偶尔进行个人网络共享，运营商也可能对此加以限制。

9.3. **如果违反上述规则。**

- 我们的 eSIM 服务提供商或网络运营商可能限制、降低速度或暂停套餐，在某些情况下不另行通知。
- 如果我们有充分理由相信上述规则被违反，我们可以拒绝后续订单。
- 如果套餐因不可归咎于您的原因而受到限制，则适用退款政策。

9.4. **身份登记。**

- 在某些目的地，法律或网络运营商要求某些套餐的用户登记身份。
- 如果我们知道某个套餐需要登记，产品卡片会在您付款之前说明这一点，并说明所需的信息以及由谁处理这些信息。在完成登记之前，套餐可能无法使用。
- 如果某个套餐意外地要求进行产品卡片未提及的登记，而您不希望完成登记，则按照套餐未按描述运行的情形适用退款政策。

9.5. **长期停留和设备规定。**

- 套餐供旅行使用。对于在境外长期连续使用的线路，运营商可能限制或终止漫游。
- 有些国家要求从国外带入的设备在停留一段时间后进行登记。未登记的设备可能会被当地网络屏蔽，无论其使用哪种 eSIM。长期停留之前，请查阅官方规定。

10. 如果出现问题

10.1. **联系我们。**

- 如果您的套餐无法安装、无法连接或未按描述运行，请写信给我们，并提供您的订单编号、设备型号，如有可能请附上截图。
- 在我们协助您期间，请不要删除 eSIM。

10.2. **我们会做什么。**

- 我们会尝试解决问题，例如指导您完成设置、重新签发安装信息或提供替换 eSIM。
- 如果我们无法使套餐按描述运行，则适用退款政策。

10.3. **您的法定权利。**如果套餐不符合合同约定，上述步骤不限制法律赋予您的救济。

11. 客户支持

11.1. **如何联系我们。**

- 电子邮箱：support@magicesim.store。您可以随时给我们发送电子邮件，每天 24 小时、每周 7 天。

11.2. **我们何时回复。**我们在工作日回复，力争在 24–48 小时内发出首次回复，通常会更快。

12. 责任

12.1. **我们负责的事项。**我们负责按照产品卡片和本条款的描述提供您所购买的套餐。

12.2. **我们不负责的事项。**

- 因超出我们合理控制范围的事件造成的损失，例如当地网络的中断、损坏或限制，或公共机关的行为。
- 使用不兼容或被锁定的设备，或删除已安装的 eSIM 所造成的后果。
- 间接损失，除非法律规定我们须对此负责。

12.3. **责任上限。**除第 12.4 节所述情形外，我们对一笔订单承担的全部责任以您为该订单支付的价格为限。

12.4. **本条款中的任何内容均不排除或限制：**

- 因过失造成死亡或人身伤害的责任；
- 因欺诈、故意或重大过失产生的责任；
- 依法不得限制的任何其他责任；

- 您作为消费者的法定权利，包括您根据 Australian Consumer Law（澳大利亚消费者法）（包括不得排除的消费者保障）、新西兰的 Consumer Guarantees Act 1993（消费者保障法）和 Fair Trading Act 1986（公平交易法）或您居住国的类似法律享有的权利。

如果此类法律适用于您的购买，第 12.2 节和第 12.3 节仅在该法律允许的范围内适用。

13. 由我们取消订单

在以下情况下，我们可以取消订单并全额退款：

- 付款被怀疑未经授权；
- 该销售会违反制裁规定或其他法律；或
- 产品卡片存在明显错误，例如显然错误的价格。

除非法律禁止，我们会告知您原因。

14. 知识产权

本网站、其内容以及 Magic eSIM 名称和标志归我们或我们的许可方所有。您只能为了解套餐并为自己购买套餐而使用本网站。

15. 本条款的变更

- 我们可能针对今后的订单变更本条款。
- **您的订单受您在结账时接受的版本约束。**
- 当前版本及其生效日期始终公布在本页面上。
- 本条款、退款政策和隐私政策的每一个版本都以不变的形式保存在其各自的永久地址上，并在每份文件的顶部提供链接——例如 magicesim.store/en/terms/v0.9.2/——以便您保存或打印您所接受的版本。所有版本的列表位于 magicesim.store/en/legal-versions.json。您也可以向我们索取副本。

16. 适用法律和争议

16.1. **适用法律。**

- 本条款受格鲁吉亚法律管辖。
- 如果您是消费者，在您居住国的法律适用于您的购买时，您还继续享有该国强制性消费者保护规则的保护。

16.2. **请先联系我们。**请先联系我们，以便我们尝试解决问题。这并不是行使任何法定权利的前提条件。

16.3. **法院。**

- 争议可提交格鲁吉亚有管辖权的法院。
- 如果您是消费者，在法律赋予您该项权利的情况下，您也可以向您居住国的法院提起诉讼。

16.4. **不强制仲裁。**我们不要求仲裁，也不限制您以个人名义或以法律另行允许的其他方式采取法律行动的权利。

16.5. **诉讼外解决。**我们不参加任何诉讼外消费者争议解决机制。您可以联系您所在国家的消费者保护机构。

17. 一般条款

17.1. **可分割性。**如果本条款的某项规定无效，其余规定仍然有效。

17.2. **转让。**我们可以将我们的权利和义务转让给将继续提供服务的其他人，但不会减损您的权利。

17.3. **合同。**

- 合同由本条款、退款政策、产品卡片和订单确认组成。
- 您可以索取您的订单记录副本。